

귀속 계약서

제1조(목적) 본 계약은 제출자(이하 “제출자“)가 국립무형유산원(이하 “기관“)의 전문교육과정에서 창작한 성과물 및 이에 관한 저작권의 귀속·사용·관리에 관한 제반 권리·의무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

- “성과물“이라 함은 본 교육과정에서 제출자가 제작·제공한 모든 유형·무형의 창작물(원본·복제물·디지털파일·설계도·사진·영상·메타데이터 등 포함)을 말한다.
- “저작권“이라 함은 저작권법상 복제·전시·공중송신·배포·2차저작물작성 등 모든 경제적 권리를 포함한다.
- “인격권“이라 함은 저작자 표시권·동일성 유지권 등 저작자의 인격적 권리를 말한다.

제3조(당사자 표기)

제출자		생년월일	
전화번호		휴대전화	
주소		이메일주소	
귀속자		사업자등록번호	
주소		전화번호	

제4조(귀속 및 양도)

- 제출자가 본 교육과정에서 기관이 지원한 창작활동비·재료비 등으로 제작한 성과물의 소유권 및 저작권(경제적 권리 전부)은 성과물의 인도·점수 완료일을 기하여 기관에 귀속된다.
- 제출자는 본 계약에 따라 성과물에 관한 저작권(경제적 권리 전부)을 기관에 완전·영구·무상으로 양도한다. 양도의 범위는 제2조의 저작권 정의에 따르며, 국내외·매체불문·기간불문으로 한다.
- 제출자는 성과물을 기관에 인도하고 기관은 인도일로부터 ____일 이내 점수를 완료한다. 점수 기준·절차는 기관이 결정한다. 점수 불합격 시 제출자는 통지일로부터 ____일 내 보완 또는 재인도한다.
- 제출자는 성과물 및 저작권에 대해 제3자의 권리가 없음을 보증한다.

제5조(귀속품 표기)

연번	작품명	수량 ○건○점	비고
	합계		

제6조(제출자의 인격권 등)

- 기관은 제출자의 인격권을 존중한다. 기관이 성과물을 변경·편집하거나 2차저작물을 작성하는 경우 제출자의 성명표시 여부 및 동일성 유지와 관련된 사항은 사전에 협의한다(단, 긴급보존·복원 등 불가피한 경우는 예외).
- 제출자가 성과물을 포트폴리오 등 개인적 비상업적 목적으로 이용하고자 할 경우 기관의 사전 서면허가를 받아야 하며, 허가 조건(표시방법·범위·수수료 등)은 별도 합의한다.

제7조(사용권의 상세)

1. 기관은 성과물을 복제·배포·전송·전시·대여·기증·판매·공중송신·2차저작물 작성 및 그 권리를 제3자에게 라이선스(서브라이선스 포함)할 전속 권리를 갖는다.
2. 기관이 성과물을 상업적으로 이용하여 발생하는 수익의 정산·배분이 있을 경우 그 기준·절차는 별도 합의한다(별도 합의가 없을 경우 기관 단독 귀속).

제8조(보상·대가·세금) 제출자는 기관으로부터 이미 창작활동비·재료비를 수령하였으며, 추가 저작권 대가는 무상으로 한다.

제9조(인도·검수·보관)

1. 제출자는 성과물을 지정된 방식(현물·디지털)으로 인도하며, 인도비용·보험(운송보험 포함)의 부담 주체는 기관으로 한다.
2. 기관은 인도된 성과물을 안전하게 보관·관리할 의무가 있으며, 보관장소·관리책임자는 성과물 관리대장에 기재한다.
3. 기관의 관리상 과실로 손상·멸실이 발생한 경우 기관은 이에 대한 손해를 배상한다(단, 불가항력 제외).

제10조(보증 및 면책)

1. 제출자는 본 성과물이 제3자의 저작권·초상권·기타 권리를 침해하지 않음을 진술·보증한다.
2. 제3자의 권리침해 주장(청구)이 제기될 경우 제출자는 이를 방어하고 기관에 발생한 모든 손해(변호비 포함)를 배상한다. 단, 기관의 고의·중과실이 있는 경우 예외로 한다.

제11조(보험) 기관 또는 제출자(당사자 간 합의에 따름)는 전시·운송 과정에서 발생 가능한 손해를 대비해 적정한 보험에 가입하고 증빙을 제출한다.

제12조(계약기간 및 종료)

1. 본 계약은 양 당사자가 서명한 날로부터 효력이 발생한다.
2. 본 계약의 유효기간은 저작권법상 보호기간 내에서 유효하다.
3. 계약 종료 후 본 계약에 따라 양도된 저작권은 사용금지 한다.

제13조(해지)

1. 당사자 일방이 중대한 계약위반(허위진술, 납기태만, 제3자권리 침해 등)을 한 경우, 상대방은 서면통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 해지 전 시정기간을 30일로 둔다.
2. 해지로 인한 손해배상 범위·절차는 민법 및 본 계약 규정에 따른다.

제14조(손해배상)

1. 본 계약 위반으로 인한 손해가 발생한 경우 위반 당사자는 그 손해를 배상한다. 손해배상액의 제한(상한선) 및 직접·간접손해 구분 등은 별도 합의에 따른다.
2. 손해배상 청구는 손해 발생 및 인지일로부터 30일 내에 하여야 한다.

제15조(비밀유지·개인정보)

1. 당사자는 본 계약 및 성과물과 관련한 비밀정보를 제3자에게 누설해서는 안 된다. 비밀유지 의무는 계약종료 후 완성되는 것으로 본다.

